

1500659-60.2019.8.26.0424

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Comarca: Pariquera-Açu

Foro: Foro de Pariquera-Açu

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pariquera-Açu

Foro de Pariquera-Açu

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Fernando Costa, 215, Pariquera-Açu-SP - cep 11930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500659-60.2019.8.26.0424 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500659-60.2019.8.26.0424

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2309872/2019 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 8171203 -

DEL.POL.PARIQUERA ACU, 1033/19/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2309872 -

DEL.POL.PARIQUERA ACU, 1033/19/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2309872 -

DEL.POL.PARIQUERA ACU, 1033/19/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2309872 -

DEL.POL.PARIQUERA ACU, 1033/19/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO MARCELO MACHADO NOVAES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Vistos.

Relatório dispensado nos termos da Lei 9099/95.

Fundamento e decido.

Os réus PABLO MARCELO MACHADO NOVAES, MATHEUS TIMM ROSA e LUCAS TIMM ROSA foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 9099/95.

A denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2019.

Em 16 de novembro de 2020 foi proferida sentença desclassificando as condutas imputadas para tipificá-las no crime de posse de droga para consumo pessoal.

Em seguida os réus aceitaram proposta de transação penal, consistente no pagamento de prestação pecuniária em parcelas mensais.

Apenas o réu Matheus Timm Rosa cumpriu a obrigação, devendo a sua punibilidade ser extinta.

Em relação aos demais, a extinção da punibilidade decorre da prescrição. O crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 prescreve em dois anos. Desde a data do recebimento da denúncia, causa interruptiva da prescrição, até o presente momento já se passaram mais de dois anos, ressaltando que a sentença proferida não é interrompe, pois não possui natureza condenatória.

Além disso, o cumprimento de transação penal não suspende a prescrição, tal qual acontece na suspensão condicional do processo, em razão da ausência de previsão legal.

Ante o exposto, em relação ao réu MATHEUS TIMM ROSA, julgo extinta a punibilidade em razão do cumprimento da transação penal, nos termos do artigo 84 da Lei 9099/95. Quanto aos réus PABLO MARCELO MACHADO NOVAES e LUCAS TIMM ROSA julgo extinta a punibilidade em razão da prescrição, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal.

Sem custas processuais.

Comunique-se o ofício-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Pariquera-Acu, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA